



Mapa Temático

Vibração organizada

Assim como um mapa de palco orienta a disposição dos instrumentos e trajetórias dos músicos, este **Mapa Temático** organiza os campos de atuação do Gabinete. Afinal, “A matéria é, em sua essência, vibração organizada” (Gonçalves, 2025).

Estrutura-se como instrumento de classificação e referência, permitindo a distribuição equilibrada das demandas, a especialização das equipes e a coerência entre as decisões, assegurando maior eficiência e previsibilidade na atuação jurisdicional.

1. Núcleos

A atuação do Gabinete organiza-se em núcleos de trabalho, que representam campos especializados dentro do amplo espectro de competência da 4ª Turma Recursal.

Essa organização busca garantir uniformidade técnica, coerência decisória e eficiência na análise das matérias submetidas à sua apreciação.

Contencioso

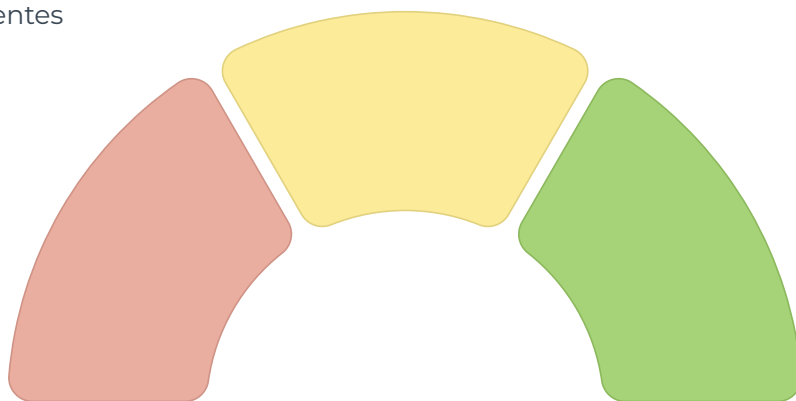
Evidencia a dimensão **litigiosa** da atividade estatal em sentido amplo. Engloba controvérsias de natureza **penal**, nas quais o Estado figura como titular do poder punitivo; **tutelas executivas**, em que se busca a efetivação de direitos; e o **controle da atividade judicial**, abrangendo o âmbito contencioso sob diferentes perspectivas.

Financeiro

Expressa a dimensão **econômica** da atividade estatal, em aspectos fiscal e retributivo. Abrange processos relativos à arrecadação **tributária**, em que o Estado figura como credor, bem como referentes à **remuneração** e à **previdência**, nos quais atua como devedor.

Social

Representa a dimensão **humana** da atividade estatal. Abarca a estrutura interna da Administração Pública e seus servidores, em temas como **vínculo** funcional e **carreira**. Reúne também as matérias que envolvem direitos fundamentais, como **responsabilidade civil** e **saúde**.



2. Agrupadores

Os agrupadores são **categorias intermediárias** aplicadas aos processos, organizando-os por afinidade temática. Cada agrupador está **relacionado a um núcleo**, pautando a análise processual por **especialização**, além de evitar uma fragmentação excessiva de matérias que compromete a visão integrada da atuação.

Classificação

A atribuição de agrupador a um processo ocorre pelo critério de **especialidade**, vinculando-o ao agrupador cujo enfoque temático apresente maior correspondência com o objeto principal da demanda (ainda que produza efeitos reflexos em outros agrupadores).

Nos casos em que o objeto da demanda apresente correspondência equivalente entre dois ou mais agrupadores pertencentes a núcleos distintos, deverá ser aplicado o critério de **balanceamento**, atribuindo-se ao processo o agrupador do núcleo com menor carga processual, visando o equilíbrio quantitativo da distribuição de trabalho.

Categorização

Administração Indireta

Reúne processos que envolvem entidades com **personalidade jurídica própria** vinculadas ao Estado, inclusive aquelas regidas por regime jurídico híbrido (**sociedades de economia mista**). Tais demandas exigem uma leitura integrada e funcional das especificidades de cada ente público, seja na prestação descentralizada de atividades de interesse coletivo, seja na gestão funcional de seus servidores.

Atribui-se este agrupador aos processos que figuram como parte autarquias como **ADAPAR, DER, DETRAN, IAT**, incluindo instituições de ensino (**UEL, UEM, UEPG, UENP, UNIOESTE, UNESPAR**), e sociedades de economia mista, como **Banco do Brasil, SANEPAR, CEASA, COHAPAR, CELEPAR**.

Carreira

Agrupar processos relativos a **vínculos funcionais já estabelecidos**, que abordam o desenvolvimento funcional de servidores públicos, como concessões de **promoção** e **progressão** na carreira, e os **critérios** correlatos (antiguidade, merecimento, titulação).

Ainda, processos referentes a categorias específicas com legislação própria, em âmbito estadual ou municipal – como **Policia Militar, Policia Civil, Bombeiro Militar, Guarda Municipal e Professores**, sejam concursados ou contratados via **PSS** –, são aqui alocados. Diante demandas de tais categorias, ainda que sejam de matéria puramente remuneratória, deve-se observar a especialidade e **não** atribuir o agrupador **Vantagens**.

Penal

Engloba processos de competência dos Juizados Especiais em matéria criminal, relativos a infrações de menor potencial ofensivo, sendo contravenções penais e crimes com pena máxima de 2 anos. A atribuição deste agrupador é orientada pela especialidade dos casos nos quais o Estado é titular do poder punitivo e garantidor de direitos fundamentais. Exemplos incluem **lesão corporal leve, ameaça, crimes contra a honra, perturbação do sossego, desobediência**, entre outros.

Previdência

Aqui devem ser reunidos os processos que tratam do regime próprio de previdência social dos servidores públicos e, em alguns casos, de questões previdenciárias ligadas ao regime geral (INSS). Entre os assuntos vinculados, destacam-se **aposentadoria, pensão e contagem de tempo de serviço**. Demandas sobre **revisão de proventos, incorporação de adicionais na aposentadoria**, ou cobrança indevida de **contribuição previdenciária** sobre parcelas não incorporáveis também são frequentes.

Processual

Neste agrupador são reunidas as demandas que evidenciam a autonomia da atividade processual, desvinculadas do mérito material. Compreende processos para efetivação de atos jurisdicionais, como **cumprimentos de sentença** e **execuções de títulos** judiciais ou extrajudiciais, bem como destinados ao controle da jurisdição, a exemplo de **conflitos de competência** e **correções parciais**.

Responsabilidade Civil

Reúne os processos que discutem a **responsabilidade objetiva** do Estado e dos Municípios por atos, omissões ou falhas administrativas que causem dano a particulares. Entre os assuntos correlatos, incluem-se **indenizações** por **danos morais, materiais** e/ou decorrentes de **acidentes de trânsito**, bem como **obrigações de fazer ou não fazer, nulidades de atos administrativos** e **falhas em serviços de saúde pública**.

Saúde

Abrange as demandas que versam sobre a efetivação do direito fundamental à saúde. Enquadram-se aqui ações que exigem **fornecimento de medicamentos, realização de cirurgias, tratamentos médicos, internações** e **transporte sanitário**. Falhas na prestação de serviços de saúde pública são melhor classificadas como **Responsabilidade Civil**.

Vantagens

Atribui-se este agrupador aos processos relativos a direitos remuneratórios dos servidores, decorrentes da prestação do serviço público. Como exemplos, tem-se **adicional noturno**, de **insalubridade**, de **periculosidade**, por **tempo de serviço**, **auxílio e vale-alimentação**, **teto constitucional**, **equiparação salarial**, **horas extras**, **piso e reajuste salarial**.

Contudo, em pedidos de verbas remuneratórias atreladas a categorias específicas com legislação própria, em âmbito estadual ou municipal – como **Policia Militar, Policial Civil, Bombeiro Militar, Guarda Municipal e Professores, sejam concursados ou contratados via PSS** –, deve ser observada a especialidade para atribuição do agrupador **Carreira**.

Tributos

Comporta os processos relacionados à arrecadação, cobrança, restituição, isenção ou compensação de valores fiscais. Especificamente, são tratadas matérias como **IPTU, IPVA, ISS, ITBI, ITCMD, ICMS, taxas de serviços públicos, Contribuição de Melhoria e FGTS**. Casos sobre a legalidade e proporcionalidade da cobrança, como **inexistência de débito tributário** ou **repetição de indébito**, também são aqui alocados.

Vínculo

Compreende os processos que tratam da **formação, modificação** ou **extinção** do vínculo funcional com a Administração Pública, abrangendo situações de ingresso por **concurso público, desvio de função, exoneração, remoção e reintegração**, incluindo as verbas eventualmente decorrentes de tais ocorrências.

4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais

Elaboração

Christian Douglas da Silva Costa